Firmado Digitalmente por:
LUIS MIGUEL LULO JAYBAR
JEFE DE SECCIÓN
SECCIÓN DE AUDITORÍA - OZ JULIACA
Fecha y Hora : 01/07/2022 12:17

BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

CARTA N.° 000383-2022-SUNAT/7F0920

Juliaca, 1 de julio de 2022

Señores
DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC: 20447968216
MZA. ALTO. 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ (COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL) - JULIACA - SAN ROMAN

Presente

Asunto : Adenda al Resultado del Requerimiento N° 2122220000496

SUNAT V° B° 7F0921 REG. 9231
EDERSON EFIGENIO AVELLANEDA PINTO
SUPERVISOR ENCARGADO
01/07/2022 08:31:25

De mi consideración:

Es grato dirigirme a Usted a fin de saludarlo muy cordialmente y a la vez comunicarle que el 20/06/2022 venció el plazo para la presentación de la información y/o documentación solicitada en el Requerimiento N° 2122220000496 y cuyo Resultado fue cerrado en la misma fecha.

Asimismo, verificamos que en fecha 20/06/2022 presentó su descargo a través de mesa de partes virtual según Expediente N° 000-URD999-2022-646347, sin embargo, este no fue evaluado en su oportunidad, por lo que, se procedió a evaluarlo y se emite Adenda al Resultado del Requerimiento N° 2122220000496 que se adjunta a la presente Carta.

Lo anterior se comunica de conformidad con lo previsto en los artículos 14° y 212° de la de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, de aplicación supletoria según prevé la norma IX del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y el numeral 2 del artículo 108° del TUO del Código Tributario.

Sin otro particular, téngase la presente para conocimiento.

Atentamente,

LUIS MIGUEL LULO JAYBAR

c.c. Arch.
LMLJ/eeap/jmab

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itinteroperabilidad/valida/verificacion e ingresando la siguiente clave: a1rMNBSt

Siempre con el pueblo

ADENDA AL RESULTADO DEL REQUERIMIENTO N.° 2122220000496 **FECHA: 01/07/2022**

REFERENCIA: CARTA N.° 220211155830-01-SUNAT

RUC	: 20447968216
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	: DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DOMICILIO FISCAL	: MZA. ALTO. 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ (COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL) JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
CIIU	: 1071 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA

Tributo a fiscalizar : 0100-IGV

Periodo a fiscalizar : Desde 2019-01 Hasta 2019-12

Tipo de fiscalización : Fiscalización Parcial

Elemento(s) del Tributo a Fiscalizar	Aspecto(s) contenido(s) en el Elemento a Fiscalizar
Crédito Fiscal de Adquisiciones y Compras.	Operaciones de compras y adquisiciones.

Por la presente, se comunica el resultado de la información y/o documentación requerida de acuerdo con lo siguiente:

- Ver Anexo N° 01 adjunto a la presente.

La presente notificación se considerará efectuada y surtirá efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento en su buzón, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 104° y el artículo 106° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias.

Atentamente,



JUAN MANUEL APAZA BOLIVAR
Agente Fiscalizador
O.Z.JULIACA-PRICO

El presente documento ha sido emitido de acuerdo con lo establecido en el artículo 111° del TUO del Código Tributario y el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N.° 004-2019-JUS.

www.sunat.gob.pe
Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

ANEXO N° 01

Tributo a fiscalizar : 0100-IGV
Periodo a fiscalizar : Desde 2019-01 Hasta 2019-12
Tipo de fiscalización : Fiscalización Parcial

Elemento(s) del Tributo a Fiscalizar	Aspecto(s) contenido(s) en el Elemento a Fiscalizar
Crédito Fiscal de Adquisiciones y Compras.	Operaciones de compras y adquisiciones.

Al vencimiento del Requerimiento N° 2122220000496, la contribuyente presentó su descargo a través de mesa de partes virtual según Expediente N° **000-URD999-2022-646347**, sin embargo, este no fue evaluado en su oportunidad, por lo que, se procede a complementar el Resultado del Requerimiento N° 2122220000496.

El Expediente en mención contiene los siguientes archivos:

Nombre del Adjunto	Descripción del Adjunto
01-2019.xlsx	RC 01-2019
02-2019.xlsx	RC 02-2019
03-2019.xlsx	RC 03-2019
04-2019.xlsx	RC 04-2019
05-2019.xlsx	RC 05-2019
06-2019.xlsx	RC 06-2019
07-2019.xlsx	RC 07-2019
08-2019.xlsx	RC 08-2019
09-2019.xlsx	RC 09-2019
10-2019.xlsx	RC 10-2019
11-2019.xlsx	RC 11-2019
12-2019.xlsx	RC 12-2019
LE20447968216202201000801000011111.txt	txt 01-2022 subs compras periodo 2019
Error al subir archivo txt.jpg	error al subir txt sin mov de no domicil
EXP.-000-URD999-2022-646347.pdf	Cargo URD999

Luego de evaluar su descargo, se tienen los siguientes resultados:

1. En caso de llevar los Libros y Registros siguientes: **Libro Caja y Bancos, Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Inventarios y Balances, Registro de Compras - Información de operaciones con sujetos no domiciliados, Registro de Activos Fijos, Registro de Consignaciones, Registro del Régimen de Retenciones del IGV**, de corresponder, de manera electrónica (SLE-PLE) de acuerdo con la R.S. N° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias, se requiere proporcionar los archivos en formato texto (txt).

Resultado:
En la Sección "CONTENIDO" del Expediente N° 000-URD999-2022-646347, manifestó lo siguiente:

"En atencion al documento del asunto adjuntamos al presente la documentacion solicitada
Primeramente no se cuenta con operaciones de no domiciliados en todo el periodo de 2019, el sistema no permite enviar archivos menores a 1 bit, se quiso comprimir con otros archivos pero el sistema no permite dicha extencion.
Además debido a que por problemas de COVID 19 de nuestro contador que fallecio, no se pudo recabar toda la informacion de dicho periodo motivo por el cual nos encontramos en proceso de recopilacion de toda la informacion contable. El RC de enero a diciembre 2019 para mayor respaldo fue declarada en el periodo de 2022-01 con el codigo 9, cuyos archivos txt se envian al presente, excepto el txt de no domiciliados que el sistema no permite adjuntar, se envia captura del problema."

Al respecto, es preciso señalar que, para el presente procedimiento de fiscalización se ha generado un Expediente Electrónico, por lo que, la información y/o documentación solicitada deberá ser presentada a través de SUNAT Operaciones en Línea de acuerdo con lo señalado por los artículos 14° y 15° de la R.S. N° 084-2016-SUNAT y normas modificatorias, asimismo, se encuentra habilitada la Mesa de Partes Virtual, aprobada por la R.S. N° 077-2020/SUNAT y normas modificatorias, con la finalidad que pueda cumplir con lo solicitado. El escrito electrónico y/o los anexos que se adjunten al expediente electrónico, deben cumplir con lo requerido en el inciso d) del artículo 1 de la R.S. Nº 084-2016-SUNAT y deberán estar contenidos en archivos de tipo PDF/A, hoja de cálculo o archivo de

texto, los dos últimos deben estar comprimidos (Zip). La mesa de partes virtual permite adjuntar los siguientes tipos de archivos: pdf,doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,jpg,jpeg,xml,txt,xple.

Por otra parte, el numeral 7 del artículo 87° del TUO del Código Tributario, aprobado por D.S. N° 133-2013-EF y normas modificatorias, señala que los administrados están obligados a facilitar las labores de fiscalización y determinación que realice la Administración Tributaria, y en especial deben: *"**Almacenar, archivar y conservar los libros y registros, llevados de manera manual, mecanizada o electrónica, así como los documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias o que estén relacionadas con ellas**, o que sustenten el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia que respalden las declaraciones juradas informativas para la asistencia administrativa mutua en materia tributaria o aquellos que contengan la información del beneficiario final, **cinco (5) años o durante el plazo de prescripción del tributo, el que fuera mayor**. El plazo de cinco (5) años se computa a partir del uno (1) de enero del año siguiente a la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración de la obligación tributaria correspondiente. Tratándose de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, el plazo de cinco (5) años se computa considerando la fecha de vencimiento de la declaración anual del citado impuesto."* (Énfasis agregado)

Asimismo, se verificó su incorporación al directorio de principales contribuyentes de la Oficina Zonal Juliaca[1], por lo que, se encuentra obligado a llevar el Libro Diario y el Libro Mayor de manera electrónica a partir del periodo 2019/04, según R.S. N° 379-2013/SUNAT.

Estando a lo expuesto, se tiene lo siguiente:

- No proporcionó los archivos en formato texto (txt) del Libro Diario (código 050100), Libro Diario - Detalle del plan contable utilizado (código 050300) y Libro Mayor (código 060100) de los periodos 2019/04 al 2019/12.
- No proporcionó los archivos en formato (txt) del Registro de Compras - Información de operaciones con sujetos no domiciliados (código 080200) de los periodos 2019/01 al 2019/12.

2. Si lleva la contabilidad en sistema computarizado[2], se requiere proporcione una copia de la base de datos, en formato Excel (xls o xlsx) o texto (txt), de los Libros y/o Registros siguientes: **Libro Caja y Bancos, Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Inventarios y Balances, Registro de Activos Fijos, Registro de Consignaciones y Registro del Régimen de Retenciones del IGV**, de corresponder.

Resultado:
De la evaluación al Expediente, se tiene lo siguiente:

- Proporcionó 12 archivos en formato Excel con operaciones del registro de compras, los cuales no corresponden a lo solicitado, puesto que, se ha verificado que la contribuyente está obligada a llevar el Registro de Compras de manera electrónica a partir del periodo 2016/01, según R.S. N° 018-2015/SUNAT.
- No proporcionó copia de la base de datos en formato Excel del Libro de Inventarios y Balances, Libro Caja y Bancos, Registro de Activos Fijos y Registro de Consignaciones, de corresponder.
- No proporcionó copia de la base de datos en formato Excel del Libro Diario y Libro Mayor por los periodos en los que no estuvo obligada a llevarlos de manera electrónica.

3. Teniendo en cuenta que no proporcionó la totalidad de la información y/o documentación solicitada en los puntos 1 y 2 del Requerimiento N° 2121220000026, incurrió en la infracción del numeral 5 del artículo 177° del TUO del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias. Por lo tanto, se le requiere subsanar la infracción proporcionando la información y/o documentación dentro del plazo otorgado, a fin de que pueda acogerse al Régimen de Gradualidad aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 063-2007/SUNAT y normas modificatorias.

Resultado:
Al no haber proporcionado la totalidad de la información y/o documentación solicitada en los puntos: **1 y 2** del Anexo N° 01 al Requerimiento N° 2122220000496, la contribuyente **no subsanó** la infracción del numeral 5 del artículo 177° del TUO del Código Tributario (su incursión fue comunicada en el Anexo N° 01 al Resultado de Requerimiento

[1] Su incorporación se realizó mediante R.S. N° 314-2018/SUNAT que entró en vigor el 02/01/2019, debiendo llevar a partir del cuarto mes siguiente de su designación como PRICO los siguientes libros de manera electrónica: Libro Diario y Libro Mayor.
[2] Deberá observar lo dispuesto en los artículos 6 y 13° de la Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT y normas modificatorias.

N° 2121220000026). Por lo tanto, **no se acoge** a lo dispuesto por el Régimen de Gradualidad aplicable a infracciones del Código Tributario aprobado por Resolución de Superintendencia N° 063-2007/SUNAT y normas modificatorias.

OBSERVACIONES:

- Se pone en conocimiento de la contribuyente, que al no haber cumplido con entregar la totalidad de la información y/o documentación solicitada por la Administración Tributaria en el primer requerimiento notificado, es decir, del Requerimiento N° 2121220000026, no se dará inicio al cómputo del plazo establecido en los artículos 61° y 62-A del TUO del Código Tributario aprobado por D.S. N° 133-2013-EF y normas modificatorias.

- De acuerdo con el resultado del Punto 3 del presente Anexo, la contribuyente no subsanó la infracción del numeral 5 del artículo 177° del TUO del Código Tributario, por lo que, se mantiene el sentido del Resultado de Requerimiento N° 2121220000026.